Câu 3: Tư vấn: Trường hợp này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của NBH >>> thương lượng với gia đình Hải>>> chuộc xe trả lại hoặc bồi thường>>> ko chấp nhận giá 50 triệu.

Ý kiến: Trường hợp này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của NBH theo K1 Đ 105 BLTTDS , thương lượng bồi thường với gia đình Hải với trị giá tương đương với giá trị thực tế xe của Hải hoặc tìm cách chuộc xe trả lại

Câu 4: - Cô giáo: Không được cản trở người thi hành công vụ; bắt NCTN không cần có mặt người đại diện (Đ 303, Đ 80)>>> sai.- Công an: Bắt người phải có người chứng kiến (Đ 80)>>> sai.

Ý kiến: đề nghị của cô giáo chủ nhiệm là sai theo khoản 2 điều 303 và điều 80 BLTTHS : chỉ cần đại diện nhà trường chứng kiến (không phải cha mẹ)

CA : sai , vì :Bắt người phải có người chứng kiến (đại diện chính quyền địa phương)theo điều 80 BLTTHS & tội không thuộc nghiêm trọng do cố ý , rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 2 điều 303 BLTTHS

Câu 5: - Hướng dẫn và giải thích cho Trung các thủ tục về hỏi cung, cách ký biên bản hỏi cung;

- Xác minh lại sự việc ép cung của ĐTV;

- Trao đổi với CQDT và VKS về việc ép cung của DTV, cung cấp chứng cứ và đề nghị chấm dứt hành vi ép cung và không công nhận giá trị của các bản cung nói trên

-Ý kiến bổ sung :việc nầy nên bằng VB

Câu 6, câu 7: Chấp nhận.

Căn cứ Điều 79 làm đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn để Trung tiếp tục đi học.

Ý kiến : đồng ý

Câu 8: Đáp án g. Có thể xét xử theo một tội khác nhẹ hơn.

-Ý kiến bổ sung : cần suy nghĩ thêm nếu chọn đáp án g , vì : theo điều 196 BLTTDS tòa án chỉ có thể xét xử theo tội danh mà VKS truy tố và tòa án đã quyết định đưa ra xét xử - có nên chọn đáp án f không ?

Câu 9 : ***Ý kiến: tình tiết giảm nhẹ : điểm h, p , b***

Câu 10 : ***Ý kiến: viết đơn kháng cáo***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc